

Regulamentul intern al FUMEAZAOK/SMOKEMANIA

**Aprobat de către Directorul General al FUMEAZAOK/SMOKEMANIA
în data de 16.Februarie.2026**

FUMEAZAOK/SMOKEMANIA, denumită în continuare „**Angajator**” sau „**Societatea**”,

- În scopul stabilirii regulilor privind protecția, igiena, sănătatea și securitatea în muncă, a drepturilor și obligațiilor Angajatorului și ale angajaților, a procedurii de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale angajaților, a regulilor concrete privind disciplina muncii, a abaterilor disciplinare și a sancțiunilor aplicabile, a criteriilor generale și a procedurilor de evaluare precum și a modalităților de aplicare a dispozițiilor legale sau convenționale specifice;
- Cu respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
- În temeiul dispozițiilor art. 241-246 din Legea 53/2003 – Codul muncii;

Emite următorul Regulament Intern:

1. Dispoziții generale

1.1. Definiții

În cuprinsul prezentului Regulament Intern, termenii enumerați mai jos vor avea următoarele înțelesuri:

CIM – contractul individual de muncă încheiat la nivelul Societății;

Conducerea Societății – Directorul Societății sau orice alte persoane cu funcții de conducere în cadrul Societății mandatate în acest scop;

Conducătorul locului de muncă/ conducătorul ierarhic superior – persoana care ocupă poziția imediat superioară unui anumit post în organigrama Societății și care asigură coordonarea și supravegherea activității acestuia din urmă;

Angajat/ Salariat – persoana angajată cu contract individual de muncă în cadrul Societății;

Angajatele protejate – sunt angajatele gravide, cele care au născut recent, lăuzele și cele care alăptează, așa cum acestea sunt definite în legislația relevantă;

Sistemul de reglementări interne – reprezintă totalitatea directivelor, standardelor, politicilor, instrucțiunilor de lucru și a altor reglementări ale Societății, astfel cum acestea sunt comunicate;

Discriminare directă – actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la art. 2.1. din prezentul, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute de legislația muncii, CIM, etc.;

Discriminarea indirectă – actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la art. 2.1., dar care produc efectele unei discriminări directe;

Hărțuire – situația în care se manifestă un comportament nedorit, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor;

Hărțuire sexuală – situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

1.2. Domeniul de reglementare

1.2.1. Prezentul Regulament Intern stabilește cadrul privind organizarea și disciplina muncii în cadrul Societății, drepturile și obligațiile specifice Angajatorului și angajaților, cu respectarea legii, a CIM și a Sistemului de reglementări interne.

1.2.2. Prevederile prezentului Regulament Intern se aplică tuturor angajaților indiferent de forma și durata contractului individual de muncă încheiat cu Angajatorul, de locul de muncă, de atribuțiile și funcțiile pe care le îndeplinesc în cadrul Societății. Angajații Societății care se deplasează în interesul serviciului (aflați în delegare/detașare) au obligația de a respecta și regulamentul de ordine interioară, regulile de disciplină, normele de sănătate și securitate în muncă, precum și orice reglementări specifice de la locul unde desfășoară efectiv activitatea.

1.2.3. Prezentul Regulament Intern se aplică deopotrivă și persoanelor care prestează o activitate temporară în cadrul Societății (inclusiv aflate în delegare sau detașare), precum și celor care fac practică la sediul principal sau secundar al Angajatorului sau la subunitățile acestuia.

2. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII; EGALITATEA DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI

- 2.1.** La nivelul Societății, în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți angajații.
- 2.2.** Orice formă de discriminare, directă sau indirectă, față de un angajat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, opinie politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală, este interzisă.
- 2.3.** Se interzice orice faptă, atitudine sau practică ce poate fi considerată discriminare în legătură cu relațiile de muncă și care intervine în cazurile:
- a) încheierii, executării, suspendării, modificării sau încetării contractului individual de muncă;
 - b) stabilirii sau modificării atribuțiilor din fișa postului;
 - c) acordării de drepturi salariale;
 - d) evaluării performanțelor profesionale individuale;
 - e) aplicării măsurilor disciplinare;
 - f) asigurării condițiilor de muncă, inclusiv în ceea ce privește normele de sănătate și securitate în muncă;
 - g) accesului la informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare profesională;
 - h) acordării unor beneficii, altele decât cele de natură salarială și măsuri de protecție și asigurări sociale;
 - i) manifestării dreptului de aderare la sindicat și accesului la facilitățile acordate de acesta membrilor săi;
 - j) oricăror altor aspecte în legătură cu prestarea muncii.
- 2.3.1.** Tuturor angajaților le este recunoscut dreptul la respectarea demnității, fără nicio discriminare;
- 2.3.2.** În cadrul relațiilor de muncă este interzisă orice manifestare de hărțuire, inclusiv hărțuire sexuală, indiferent de calitatea celui față de care a fost exercitată, (angajat, colaborator, persoană aflată în orice altă relație contractuală cu Societatea, vizitator sau client).
- 2.3.3.** Orice faptă de hărțuire, inclusiv hărțuirea sexuală reprezintă abatere disciplinară gravă și se sancționează conform legii.
- 2.4.**
- 2.4.1.** În cazul în care un salariat se consideră discriminat la locul de muncă, acesta este îndreptățit să sesizeze Angajatorul, cu privire la situația de fapt întâmplată, solicitându-i acestuia să ia măsurile legale ce se impun pentru restabilirea stării de normalitate;
- 2.4.2.** Salariatul în cauză este îndreptățit, să acționeze în limitele legii, și prin alte modalități necesare pentru restabilirea stării de fapt normale și, după caz, pentru sancționarea faptelor de discriminare la care a fost supus, inclusiv prin inițierea unor acțiuni în justiție.

3. REGULI PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

3.1. Obligații și responsabilități generale ale Angajatorului în domeniul securității și sănătății în muncă

- 3.1.1.** Societatea va depune toate eforturile pentru protejarea sănătății, asigurarea securității la locul de muncă, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților. Pentru îndeplinirea obligațiilor și a responsabilităților în domeniul securității și sănătății în muncă, Angajatorul:
- a) va lua măsuri pentru evaluarea și prevenirea riscurilor de securitate și sănătate în muncă, pentru identificarea riscurilor care nu pot fi evitate și combaterea riscurilor la sursă;
 - b) va organiza activitatea de sănătate și securitate în muncă, respectiv va lua măsuri pentru prevenirea pericolelor și accidentelor de muncă;
 - c) va asigura instruirea, testarea și pregătirea angajaților privind normele de securitate și sănătate în muncă la angajare și periodic, conform legii, suportând integral costurile pentru acestea. Aceste activități vor fi efectuate în timpul programului de lucru, fără reducerea salariului corespunzător.
 - d) va adopta măsurile de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;
 - e) va lua orice alte măsuri necesare pentru protejarea sănătății și vieții angajaților la locul de muncă.

3.2. Măsuri privind mediul de lucru

3.2.1. Pentru păstrarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru, Societatea:

- a) va asigura amenajarea ergonomică a locurilor de muncă;
- b) va asigura amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă (vestiare, băi, grupuri sanitare, săli de

repaus etc.) acolo unde este cazul.

3.3. Instrucțiunile de sănătate și securitate în muncă

3.3.1. Instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă este obligatorie, în condițiile legii, în următoarele situații:

- a) în cazul noilor angajați;
- b) când au apărut modificări ale prevederilor de securitate și sănătate în muncă privind activități specifice ale locului de muncă și/sau postului de lucru sau ale instrucțiunilor proprii, inclusiv datorită evoluției riscurilor sau apariției de noi riscuri în unitate;
- c) la reluarea activității după accident de muncă;
- d) la executarea unor lucrări speciale;
- e) la introducerea unui echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;

3.4. Obligațiile angajaților privind sănătatea și securitatea în muncă

3.4.1. Angajații vor lua toate măsurile necesare pentru protecția, securitatea și sănătatea în muncă, atât a lor, cât și a tuturor celorlalte persoane cu care interacționează în cadrul procesului de muncă. Angajații vor respecta toate normele, regulamentele și instrucțiunile stabilite în acest scop.

3.4.2. Fiecare salariat trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile primite din partea Societății.

3.4.3. În mod deosebit, salariaților le revin următoarele obligații:

- a) să utilizeze corect mașinile, aparatura;
- b) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate;
- c) să comunice imediat Societății și/sau lucrătorilor desemnați orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea în muncă, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
- d) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană, precum și accidentele suferite de orice altă persoană aflată în vreuna din locațiile Angajatorului;
- e) să coopereze cu Angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
- f) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu Angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a permite acestora să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
- g) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, măsurile de aplicare a acestora, precum și reglementările interne în domeniu despre care este instruit;
- h) să pună la dispoziția informațiile solicitate de către inspectorii de muncă, precum și de orice alte autorități competente.

4. PROTECȚIA MATERNITĂȚII LA LOCURILE DE MUNCĂ

4.1. Principii

4.1.1. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. Face excepție posibilitatea de ocupare a acelor locuri de muncă interzise femeilor gravide și/sau care alăptează, datorită naturii muncii/activității ori condițiilor particulare de prestare a muncii.

4.1.2. Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediu de maternitate, precum și orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creșterea copiilor sau concediul paternal constituie discriminare.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI ȘI ALE ANGAJAȚILOR:

5.1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

5.1.1. Drepturile Angajatorului

5.1.1.1. Societatea are următoarele drepturi principale:

- a) să stabilească propriile reguli de organizare și funcționare, inclusiv reguli de semnare și reprezentare care

vor fi aplicate în cadrul Societății;

- b) să-și organizeze activitățile prin stabilirea structurii organizatorice proprii;
- c) să definească posturile și atribuțiile specifice acestora;
- d) să-și selecteze angajații și să-i aloc pe posturi;
- e) să dea dispoziții și să emită decizii cu caracter obligatoriu pentru angajați;
- f) să exercite controlul privind modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
- g) să aplice toate măsurile necesare, cu respectarea cadrului legal, pentru apărarea și protejarea patrimoniului propriu (bunuri, licențe, arhive, baze de date, documente etc.);
- h) să urmărească respectarea disciplinei muncii, să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, CIM, Regulamentului Intern și Sistemului de reglementări interne;
- i) să stabilească obiectivele de performanță individuală și criteriile de evaluare a acestora și să realizeze evaluarea activității angajaților în conformitate cu normele interne aplicabile.
- j) să reglementeze și să țină evidența accesului/ deplasării salariaților în locațiile Societății sau folosite de Societate, pentru siguranța salariaților în cadrul acestor locații folosind mijloace tehnice adecvate;
- k) alte drepturi prevăzute de lege sau de CIM încheiat la nivelul Societății.

5.1.2. Obligațiile Angajatorului

5.1.2.1. Societatea are următoarele obligații generale:

- a) să acorde angajaților toate drepturile care decurg din lege, din CCM aplicabil și din contractele individuale de muncă;
- b) să informeze angajații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
- c) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condiții corespunzătoare de muncă;
- d) să plătească, toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de angajați, în condițiile legii;
- e) să înființeze registrul general de evidență a angajaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
- f) să pună la dispoziția salariatului un exemplar al contractului individual de muncă/fișei de post și al documentelor care atestă modificarea acestora;
- g) să elibereze, la cerere, documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului, conform legii;
- h) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajaților, inclusiv a informațiilor referitoare la drepturile de natură salarială;
- i) să comunice periodic angajaților situația economică și financiară a unității.

5.2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANGAJAȚILOR

5.2.1. Drepturile generale ale angajaților

5.2.1.1. Angajații au, în principal, următoarele drepturi:

- a) dreptul la demnitate în muncă;
- b) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
- c) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
- d) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
- e) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
- f) dreptul la concediu de odihnă anual;
- g) dreptul la acces la formare profesională;
- h) dreptul la informare și consultare;
- i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;
- j) dreptul la protecție în caz de concediere;
- k) dreptul la negociere colectivă și individuală;
- l) dreptul de a participa la acțiuni colective;
- m) dreptul de a constitui, de a adera și a funcționa într-un sindicat;
- n) dreptul de a transmite Angajatorului, sub semnătura proprie, cereri, reclamații, sesizări;
- o) alte drepturi prevăzute de lege sau de CIM încheiat la nivelul Societății.

5.2.1.2. Salariatul are dreptul să primească un exemplar al contractului individual de muncă/ fișa postului și alte documente care atestă modificarea acestora.

5.2.1.3. Drepturile angajaților vor exercita cu bună credință și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

5.2.2. Obligațiile generale ale angajaților

5.2.2.1. Angajații au următoarele obligații generale în cadrul sarcinilor de serviciu:

- a) să cunoască și să respecte dispozițiile legale, prevederile CIM, ale Regulamentului Intern folosind mijloacele de informare puse la dispoziție de Angajator;
- b) să cunoască dispoziții cu caracter normativ aplicabile în domeniul lor de activitate și să se conformeze lor. Salariații nu își pot declina răspunderea pe motivul necunoașterii reglementărilor precizate în prezentul paragraf.
- c) să realizeze sarcinile ce le revin la locul de muncă în totalitate, la timp și într-o manieră profesionistă, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă, ale fișei postului sau a sarcinilor/atribuțiilor de serviciu stabilite fiecărui angajat de superiorul său ierarhic, respectând instrucțiunile, procedurile și procesele în vigoare și aplicabile postului;
- d) să lucreze în timpul programului de lucru exclusiv în interesul Societății, fiind interzisă utilizarea, în interesul propriu sau al oricărui terți, a bunurilor și echipamentelor ce aparțin Societății, precum și a oricărui alte mijloace necesare în desfășurarea activității puse la dispoziție de Angajator. În timpul programului de lucru salariatului i se interzice prestarea oricăror activități în afara sarcinilor și atribuțiilor specifice funcției deținute sau în afara activităților specifice organizate de angajator.
- e) să respecte obligația de fidelitate față de Angajator, inclusiv prin abținerea de la orice acte sau fapte care ar putea aduce atingere imaginii Angajatorului, reprezentanților acestuia, oricărui partener, precum și reprezentanților acestora;
- f) să nu desfășoare activități care pot conduce la existența sau pot determina un conflict de interese cu Societatea;
- g) să se abțină de la orice acte sau fapte care s-ar putea afla în concurență cu activitatea Angajatorului, sau care ar putea conduce, în mod direct sau indirect, la concurență neloială față de angajator sau orice partener al acestuia;
- h) să folosească regulamentar echipamentul de muncă, sau după caz, echipamentul de protecție, pe toată perioada zilei de lucru și ori de câte ori este nevoie, să mențină echipamentul de lucru și, după caz, echipamentul de protecție în condiții normale de utilizare, să nu-l înstrăineze, să nu-l deterioreze și să nu-l utilizeze în afara programului de lucru;
- i) să anunțe șeful ierarhic ori de câte ori echipamentul de lucru sau de protecție a devenit impropriu utilizării sale normale;
- j) să se conformeze regulilor de acces în locațiile Angajatorului sau utilizate de acesta;
- k) să nu aducă și/sau să nu consume la locul de muncă băuturi alcoolice, substanțe halucinogene sau alte substanțe interzise;
- l) să nu se prezinte la locul de muncă sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor halucinogene sau a altor substanțe interzise;
- m) să nu fumeze în locațiile Societății sau în alt spațiu utilizat de Societate, cu excepția celor special amenajate și marcate în acest sens;
- n) să nu introducă și/sau să nu utilizeze în locațiile Societății sau în locațiile folosite de aceasta arme, materiale, dispozitive sau produse care pot provoca incendii, explozii sau care prezintă alte riscuri pentru sănătatea și securitatea celorlalți angajați sau pentru desfășurarea în bune condiții a activității;
- o) să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, să nu împiedice prin activitatea și/sau inactivitatea ori prin acțiunile și/sau inacțiunile lor desfășurarea activității altor angajați;
- p) să păstreze și să utilizeze în bune condiții, conform prescripțiilor tehnice, toate bunurile, utilajele, aparatura, echipamentele din dotare, încredințate în folosință/exploatare, să cunoască și să aplice instrucțiunile de funcționare/utilizare a acestora;
- q) să-și însușească, să respecte și să aplice întocmai toate regulile privind utilizarea autovehiculelor companiei, inclusiv regulile privind utilizarea centurii de siguranță, astfel cum acestea sunt stabilite în sistemul de reglementări interne;
- r) să împiedice orice sustragere din patrimoniul Societății, precum și orice bunuri, echipamente etc. aflate în

folosința Angajatorului cu orice titlu, puse la dispoziție de către angajator sau rezultate din activitatea angajatorului etc.;

- s) să păstreze ordinea și curățenia la locul de muncă;
- t) să respecte normele și normativele privind securitatea și sănătatea muncii, protecția mediului, paza, prevenirea și stingerea incendiilor, participând în acest sens la toate instructajele și acțiunile de alarmare organizate de Angajator, conform legii și reglementărilor interne, pentru desfășurarea în condiții optime și de siguranță a activității;
- u) să contribuie prin activitatea sa permanentă, la locul de muncă precum și în orice altă locație în care își desfășoară atribuțiile de serviciu, la creșterea și consolidarea prestigiului Societății;
- v) să manifeste o atitudine corectă față de orice colegi, șefi ierarhici, subordonați sau terți cu care intră în legătură în cadrul raporturilor de muncă, în locațiile Societății sau în orice altă locație în care își desfășoară activitatea de serviciu;
- w) să aibă o ținută vestimentară adecvată;
- x) să informeze superiorii despre orice nereguli de la locul de muncă despre care are cunoștință, precum și cu privire la orice acte sau fapte prin care se încalcă de către alți salariați, indiferent de poziția ocupată de aceștia, obligațiile menționate în prezentul regulament, în CIM;
- y) să participe la programele de pregătire profesională organizate de Angajator și să urmeze, la cererea și pe cheltuiela Angajatorului, orice formă de pregătire profesională pe care acesta o consideră necesară;
- z) să participe la evaluările profesionale periodice realizate de către Angajator, respectând întocmai procedura de evaluare;
- aa) să nu promoveze ori să desfășoare activități cu caracter politic, religios, comercial sau de orice altă natură în timpul programului de lucru sau în locațiile Societății sau folosite de aceasta;
- bb) să nu efectueze intervenții pentru anumiți clienți sau furnizori ai Societății, să promoveze interesele acestora și să aibă un comportament nediscriminatoriu în relația cu aceștia;
- cc) să predea Societății la întreruperea/ încetarea activității toate bunurile și echipamentele care i-au fost puse la dispoziție de către Angajator în vederea desfășurării activității.

5.2.3. Obligația angajatului de a pune la dispoziția Angajatorului informațiile și documentele relevante

5.2.3.1. Angajații au obligația să informeze Angajatorul cu privire la orice modificare care intervine în statutul său personal și care are legătură cu relația de muncă, în condițiile prezentului regulament;

5.2.3.2. În aplicarea prevederilor art. 5.2.3.1 angajatul va comunica, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare toate informațiile și documentele necesare în legătură cu modificările privind:

- a. numele și prenumele;
- b. adresa unde locuiește în fapt;
- c. nașterea unui copil;
- d. gradul de invaliditate;
- e. încadrarea în categoria persoanelor cu dizabilități;
- f. existența unei decizii de pensionare.

5.2.3.3. Certificatul de incapacitate temporară de muncă va fi comunicat Angajatorului în termen de 3 zile de la data emiterii acestuia.;

5.2.3.4. Pentru a beneficia de drepturile cuvenite conform legii și CIM, salariații vor comunica Angajatorului și următoarele:

- a) documentele care atestă, în condițiile legii, starea de graviditate/ lăuzie/ alăptare documente care atestă, în condițiile legii, pierderea stării de graviditate/ lăuzie/ alăptare;
- b) deținerea unei funcții de conducere eligibile într-un sindicat;
- c) documente care atestă calitatea de membru de sindicat sau renunțarea la această calitate;
- d) documente care fac dovada stării civile;
- e) situația militară.

5.2.4. Obligațiile privind prezența la locul de muncă și regimul absențelor

5.2.4.1. Obligații privind prezența la locul de muncă

5.2.4.1.1. În timpul programului normal de lucru, locul de muncă nu va fi părăsit decât cu anunțarea și încuviințarea prealabilă a superiorului/ a conducătorului locului de muncă, iar în lipsa acestuia, cu încuviințarea prealabilă a superiorului ierarhic al conducătorului locului de muncă.

5.2.4.1.2. La începutul și la sfârșitul programului de lucru, precum și ori de câte ori angajatul părăsește în cursul zilei locația în care își desfășoară activitatea, acesta este obligat să respecte regulile de acces în locațiile Societății sau utilizate de aceasta, inclusiv, după caz, să valideze cardul magnetic de identificare personală în dreptul sistemelor de control acces, acolo unde astfel de sisteme au fost instalate, sau, în lipsa acestora, să-și înregistreze prezența, în condică sau în alte documente specifice.

5.2.4.2. Obligația de informare asupra absențelor

5.2.4.2.1. Angajații care din diverse motive care din diverse motive nu se pot prezenta la locul de muncă, conform programului de lucru stabilit, sunt obligați să-și anunțe superiorul ierarhic cu privire la imposibilitatea de prezentare, astfel încât acesta să aibă posibilitatea organizării activității chiar și în absența salariatului în cauză.

5.2.4.2.2. În maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la momentul intervenirii situației menționate la alin. (1), angajatul va transmite Angajatorului documente justificative pentru absența de la locul de muncă.

5.2.4.2.3. În cazul nerespectării obligațiilor precizate la alin. (1), respectiv alin. (2) ale prezentului articol, absențele înregistrate de salariat vor fi considerate absențe nemotivate.

5.2.5. Obligația de confidențialitate și conduita privind informațiile

5.2.5.1. Pe durata contractului individual de muncă, precum și oricând, ulterior încetării acestuia, angajații au în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele obligații privind confidențialitatea:

- a) să nu divulge informații, cunoștințe și date privind Angajatorul, pe care salariatul le-a primit, obținut sau generat, sau despre care a luat la cunoștință în orice modalitate. Orice informație la care salariații au acces pe durata raportului lor de muncă și care au legătură cu activitatea generală a angajatorului sau/și cu activitatea specifică a oricăruia dintre angajații acestuia, sau orice informații în legătură cu angajatorul, angajații acestuia, partenerii acestuia vor fi folosite numai în măsura în care sunt necesare pentru buna desfășurare a sarcinilor de serviciu;
- b) să nu utilizeze, în folosul propriu ori în folosul oricărui terț, informații de orice fel și pe orice fel de suport (inclusiv fotografii, fotocopii, înregistrări etc.) la care au acces pe durata raportului lor de muncă și care au legătură cu activitatea generală a angajatorului sau/și cu activitatea specifică a oricăruia dintre angajații acestuia, sau orice informații în legătură cu angajatorul, angajații acestuia, partenerii acestuia;
- c) să nu folosească și să nu dezvăluie în timpul activității și ulterior încetării acesteia, fapte sau date despre vreun client, furnizor sau despre Societate, precum și despre oricare altă Societate parteneră care, odată devenite publice, ar dauna intereselor ori reputației vreunui client ori furnizor al Societății ori Societății înseși sau oricăreia ale;
- d) să păstreze confidențialitatea salariului și a oricăror aspecte legate de pachetul salarial, precum și a celor legate de evaluarea individuală a performanței profesionale.

5.2.5.2. În locațiile aparținând Societății sau utilizate de aceasta, activitățile de fotografiere, fotocopiere, înregistrare pot fi desfășurate doar în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

5.2.5.3. Nerespectarea de către angajat a clauzei de confidențialitate, astfel cum aceasta este reglementată în prezentul regulament și, după caz, dezvoltată în contractul individual de muncă, atrage răspunderea disciplinară și obligarea salariatului culpabil la acoperirea tuturor și oricăror prejudicii suferite de Societate și/sau de oricare alte persoane.

5.2.6. Obligații referitoare la politica Angajatorului privind primirea/ pretinderea/ acceptarea de bani, cadouri sau alte foloase

5.2.6.1. Se interzice angajaților pretinderea ori primirea unor beneficii (sub forma de bani, cadouri sau alte foloase) care nu li se cuvin ori acceptarea acestora, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.

5.2.7. Obligațiile Angajaților în caz de accident, caz fortuit, forță majoră

5.2.7.1. Angajații sunt obligați să participe, indiferent de funcția sau de postul pe care îl ocupă, la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor măsurilor necesare în caz de accidente, caz fortuit sau forță majoră, acționând

pentru înlăturarea efectelor acestora, precum și a pericolelor ce mai pot fi generate, cu respectarea întocmai a tuturor dispozițiilor pe care le primesc.

5.2.7.2. Fiecare angajat are datoria să semnaleze imediat situații de incendiu, inundație sau orice situații în care se pot produce deteriorări sau distrugerii. Salariatul este obligat să semnaleze și prezența unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum și orice nereguli potențial generatoare de situații periculoase și să acționeze, după caz, pentru înlăturarea sau rezolvarea acestora, ori pentru diminuarea consecințelor negative.

5.2.8. Obligațiile Angajaților pe durata formării profesionale

5.2.8.1. Orice persoană aflată într-un program de formare profesională (inclusiv într-un stat străin) are obligația să respecte toate regulile interne ale locației în care se desfășoară formarea profesională, regulile privind sănătatea și securitatea în muncă. Această obligație revine în mod identic salariaților Societății și în cazul în care aceștia se află în afara programului de formare profesională în măsura în care locația în care se află este pusă la dispoziție de Angajator pe costurile acestuia.

5.2.8.2. De asemenea, pe durata formării profesionale, salariații trebuie:

- a) să aibă o conduită corespunzătoare în locațiile de desfășurare a cursurilor;
- b) să fie prezenți la cursuri și să respecte programul stabilit de organizatorul cursului;
- c) să respecte orice reglementări specifice (reguli de disciplină în muncă, alte reglementări, politici, cod de conduită etc.) stabilite de angajator atât pentru activitatea curentă cât și pentru programele de formare profesională respective.

5.2.9. Obligațiile Angajaților pe durata deplasării în interesul de serviciu (delegare/detașare/ etc.)

5.2.9.1. Orice persoană aflată în deplasare în interesul serviciului (delegare/detașare/etc.) (inclusiv într-un stat străin) are obligația să respecte toate regulile interne ale societății/locației unde se desfășoară activitatea, regulile privind sănătatea și securitatea în muncă precum și orice alte reguli privind disciplina în muncă. Această obligație revine în mod identic salariaților și în cazul în care aceștia se află în afara programului de lucru/de activitate în legătură cu angajatorul în măsura în care locația în care se află este pusă la dispoziție de Angajator sau pe costurile acestuia.

5.2.9.2. De asemenea, pe durata deplasării în interes de serviciu, salariații trebuie:

- a. să cunoască și să respecte regulile de disciplină de la locul de derulare a activității, regulamentul de ordine interioară, normele de sănătate și securitate în muncă;
- b. să respecte orice reglementări specifice (reguli, politici, cod de conduită, etc.) stabilite de Angajator atât pentru activitatea curentă cât și pentru deplasarea salariatului.

6. TIMPUL DE MUNCĂ

6.1. Durata normală a timpului de muncă este de 40 de ore pe săptămână, repartizată inegal, în funcție de necesitățile organizatorice ale Societății. Repartizarea programului de lucru se face de către Angajator și se aduce la cunoștința salariaților, cu respectarea dispozițiilor legale. Programul de lucru nu va depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu respectarea timpului de repaus săptămânal. Pauza de masă este de 60 de minute și nu se include în durata timpului de muncă.

6.1.1. Toți angajații sunt obligați să respecte programul de lucru, astfel cum acesta este stabilit de angajator;

6.1.2. Organizarea timpului de lucru în cadrul Societății este de competența angajatorului.

6.1.3. Categoriile de programe speciale de lucru (tura, inegal, individualizat), regulile generale ce stau la baza acordării perioadelor de odihnă, precum și principiile ce vor fi avute în vedere la organizarea timpului de muncă și a timpului de odihnă se stabilesc de comun acord cu angajații/ sindicatul reprezentativ.

6.1.4. Modificarea programului de lucru va fi adusă la cunoștința angajaților vizați cu respectarea prevederilor legale, a contractului colectiv de muncă aplicabil și a prezentului Regulament Intern.

7. CONCEDIUL DE ODIHNĂ

7.1. Dreptul la concediu de odihnă

7.1.1. Salariații beneficiază de concediu de odihnă anual plătit, în condițiile legii și ale contractului individual de muncă.

7.1.2. Durata concediului de odihnă este cea prevăzută în contractul individual de muncă, cu respectarea duratei minime legale.

7.2. Programarea și solicitarea concediului de odihnă

7.2.1. Concediul de odihnă se efectuează în baza programării stabilite de angajator, cu consultarea salariaților.

7.2.2. Salariații au obligația de a solicita efectuarea concediului de odihnă cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii acestuia.

7.2.3. Solicitarea concediului se face prin cerere scrisă sau prin sistemele interne utilizate de Societate.

7.3. Aprobarea concediului de odihnă

7.3.1. Efectuarea concediului de odihnă se face numai în baza cererii aprobate în prealabil de angajator.

7.3.2. Angajatorul poate aproba sau respinge solicitarea de concediu în funcție de necesitățile activității.

7.3.3. În cazul respingerii, angajatorul va stabili, de comun acord cu salariatul, o altă perioadă pentru efectuarea concediului.

7.4. Efectuarea concediului

7.4.1. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic.

7.4.2. În cazul în care concediul nu poate fi efectuat integral, acesta se reportează conform dispozițiilor legale.

8. ASPECTE PRIVIND DISCIPLINA ÎN MUNCĂ

8.1. Aspecte generale

8.1.1. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare ori de câte ori constată că angajații au săvârșit o abatere disciplinară.

8.1.2. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăției (intenție sau culpă) de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul Intern, contractul individual de muncă sau CIM aplicabil la nivelul Societății și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

8.2. Aspecte privind procedura disciplinară

8.2.1. Prevederile prezentului Regulament Intern în materie de disciplină se completează cu dispozițiile CIM, după caz.

8.2.2. Pentru derularea corectă a procedurii de cercetare disciplinară prealabilă, la nivel Societății se vor avea în vedere următoarele reguli:

- a. În cadrul procedurilor disciplinare de la momentul declanșării acestora și până la comunicarea către salariat a deciziei de sancționare orice persoană implicată în aceste proceduri va respecta întru totul principiul nediscriminării și al egalității de șanse;
 - b. Dreptul la apărare al salariatului va fi respectat pe toată durata cercetării disciplinare. Salariatul va putea prezenta pe toată durata cercetării disciplinare toate probele și apărările care consideră că îi sunt favorabile.
 - c. Pe durata cercetării disciplinare Comisia de disciplină va depune toate diligențele pentru clarificarea situației de fapt și va administra toate probele necesare pentru aflarea adevărului.
 - d. În vederea adoptării unei decizii de către angajator Comisia de disciplină va transmite un referat care să cuprindă toate informațiile relevante cu privire la cercetarea disciplinară, inclusiv propunerea cu privire la sancțiunea aplicabilă.
- 8.2.3.** Etapele obligatorii ale procedurii de cercetare disciplinară sunt:
- a. Sesizarea cu privire la premisele săvârșirii unei abateri disciplinare;
 - b. Comisia de disciplină. Formalități;
 - c. Cercetarea propriu-zisă. Audierea. Alte activități privind cercetarea disciplinară;
 - d. Raportul final de cercetare disciplinară. Întocmirea raportului. Individualizarea sancțiunii disciplinare;
 - e. Emiterea deciziei de sancționare disciplinară;

8.3. Abateri disciplinare și Sancțiuni Disciplinare

8.3.1. Abateri disciplinare:

- a) neîndeplinirea, neîndeplinirea la timp sau neîndeplinirea în condițiile de calitate/cantitate necesare a sarcinilor și atribuțiilor specifice postului, astfel cum acestea sunt precizate în fișa postului;
- b) necunoașterea, neînșușirea și sau/nerespectarea obligațiilor legale ce revin salariaților, astfel cum acestea rezultă din: lege, contractul individual de muncă, CIM, fișa de post, Regulamentul Intern, sau din ordinele/instrucțiunile/dispozițiile superiorului ierarhic date în limitele legii, precum și nerespectarea obligațiilor specifice pe durata și în legătură cu formarea profesională sau alte deplasări în interesul serviciului ale salariatului (delegarea/detașarea etc.);
- c) nerespectarea programului de lucru și neutilizarea integrală și eficientă a timpului de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu prin: neprezentarea la ora prevăzută pentru începerea activității/intrarea în schimb sau părăsirea locului de muncă înainte de sfârșitul programului/sosirea schimbului următor;
- d) absența nemotivată de la programul de lucru;
- e) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activități/lucrări fără legătură cu obligațiile de serviciu;
- f) încălcarea regulilor privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
- g) orice alte încălcări ale obligațiilor și/sau interdicțiilor menționate în prezentul Regulament Intern, CIM aplicabil, fișa de post, dispoziții stabilite la nivel individual și/sau colectiv.

8.3.2. Abateri disciplinare grave

8.3.2.1. Constituie abateri disciplinare grave:

- a) refuzul nejustificat de îndeplinire a sarcinilor de serviciu și a ordinelor / instrucțiunilor / dispozițiilor superiorului ierarhic, date în limitele legii;
- b) refuzul de participa la cursurile de pregătire profesională sau întreruperea participării la acestea fără motive întemeiate;
- c) prezentarea, la angajare, sau pe parcursul derulării contractului individual de muncă de documente false, precum și falsificarea, provocarea sau înlesnirea falsificării oricăror documente ale Societății sau a oricăror documente producătoare de efecte juridice în relație cu Societatea;
- d) nerespectarea obligațiilor privind sănătatea și securitatea în muncă;
- e) neprezentarea la ora prevăzută pentru începerea activității sau părăsirea locului de muncă înainte de sfârșitul programului în situațiile în care fapta a produs sau este de natură a produce consecințe grave (inclusiv prejudicii materiale sau de imagine Societății sau un pericol pentru integritatea, sănătatea și siguranța altor persoane);
- f) absența nemotivată de la programul de lucru, de natură a produce consecințe grave (inclusiv prejudicii materiale sau de imagine Societății sau un pericol pentru integritatea, sănătatea și siguranța salariaților);
- g) acumularea a 3 absente nemotivate consecutive de la locul de muncă (pentru care nu s-au prezentat documente justificative);
- h) introducerea/utilizarea fără autorizare în locațiile Societății sau în locațiile folosite de Societății de arme, materiale, dispozitive sau produse care pot provoca incendii, explozii sau care prezintă alte riscuri pentru sănătatea și securitatea celorlalți angajați sau pentru desfășurarea în bune condiții a activității;
- i) introducerea băuturilor alcoolice, a substanțelor halucinogene sau altor substanțe interzise precum și consumarea acestora în timpul programului de lucru sau în afara acestuia, dar în locații aparținând Societății sau utilizate de către aceasta din urmă;
- j) prezentarea angajaților la locul de muncă dacă aceștia au consumat băuturi alcoolice, substanțe halucinogene sau alte substanțe interzise;
- k) nerespectarea regulilor privind fumatul stabilite la nivelul Societății;
- l) practicarea de jocuri de noroc în locațiile aparținând Societății sau utilizate de aceasta din urmă;
- m) desfășurarea de activități politice în locațiile aparținând Societății sau utilizate de aceasta din urmă;
- n) utilizarea de către salariați a echipamentelor, mașinilor aflate în proprietatea sau folosința Societății, cu nerespectarea instrucțiunilor/prescripțiilor tehnice și de siguranță privind utilizarea lor, precum și neluarea măsurilor pentru folosirea corespunzătoare și întreținerea, conform instrucțiunilor de exploatare, în situațiile în care fapta a cauzat sau este de natură a produce consecințe grave (inclusiv prejudicii materiale sau de imagine

Societății sau un pericol pentru integritatea, sănătatea și siguranța salariaților);

- o)** sustragerea, folosirea fără drept, deteriorarea sau distrugerea, echipamentelor, mașinilor sau a oricăror alte bunuri aflate în proprietatea, în grija sau în folosința Angajatorului;
- p)** utilizarea în afara scopurilor pentru care sunt puse la dispoziție de către Societate, a bunurilor, echipamentelor, inclusiv a mijloacelor de comunicare;
- q)** sustragerea unor sume de bani și valori ce aparțin unor terți sau Angajatorului, din locațiile ce aparțin Angajatorului sau sunt folosite de angajator ori în care salariatul făptuitor se află pentru desfășurarea activităților de serviciu;
- r)** sustragerea, deținerea fără drept sau divulgarea neautorizată către terți a secretelor profesionale și informațiilor cu caracter confidențial, formule, rețete și procese secrete, liste de clienți și prețuri, cifre de vânzări, planuri de afaceri sau orice alte informații confidențiale aparținând, aflate în grija, în patrimoniul sau în folosința Angajatorului;
- s)** încălcarea oricăror dispoziții generale și speciale legate de confidențialitatea informațiilor care au potențialul de a provoca prejudicii în cazul în care sunt făcute publice;
- t)** crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare, proferarea unor insulte, săvârșirea unor acte de violență fizică sau psihică, concretizată inclusiv în violență verbală, săvârșite de salariat sau la care acesta participă și îndreptate împotriva unui alt salariat, a unui reprezentant al Angajatorului sau al Grupului din care Angajatorul face parte, sau a oricărui alt terț, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timpul programului de muncă sau în afara orelor de program, dar în locațiile Societății;
- u)** amenințarea, împiedicarea sau obligarea unui angajat ori a unui grup de angajați să muncească în timpul grevei;
- v)** abuzul de autoritate față de angajații care ocupă funcții de execuție din subordine săvârșit de angajații care ocupă funcții de conducere;
- w)** nerespectarea obligației de fidelitate față de Angajator, desfășurarea de activități care generează concurență neloială, precum și activități concurențiale sau de natură a încălca obligația de fidelitate în măsura în care are potențialul de a provoca prejudicii Angajatorului sau de a afecta interesele acestuia;
- x)** desfășurarea de activități care determină un conflict de interese între Societate și angajat, astfel cum acesta este reglementat în reglementările interne ale Societății;
- y)** săvârșirea activități care afectează interesele și/sau libertățile organizațiilor sindicale, așa cum sunt prevăzute și protejate prin lege și CIM;
- z)** promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către angajat în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri;
- aa)** efectuarea de intervenții în favoarea unui furnizor, client al Societății ori promovarea intereselor unor clienți ori furnizori ai Societății în desfășurarea activității profesionale;
- bb)** pretinderea sau primirea de către angajat, direct sau indirect, de bani sau de alte foloase care nu i se cuvin ori acceptarea promisiunii unor astfel de foloase sau nerespingerea lor, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri;
- cc)** orice altă faptă calificată drept abatere disciplinară gravă în CIM, prezentul Regulament intern și/sau în orice alte reglementări interne ale Societății;
- dd)** oricare din faptele prevăzute la art. 7.3.2.1 de mai sus, care au produs sau sunt de natură a produce consecințe grave (inclusiv prejudicii materiale sau de imagine Societății sau un pericol pentru integritatea, sănătatea și siguranța salariaților).
- ee)** Vânzarea către minori a produselor destinate persoanelor ce au împlinit vârsta de 18 ani.

8.3.2.2. Săvârșirea de fapte calificare drept abateri disciplinare grave este de natură a determina aplicarea sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă.

8.3.2.3. Angajații care se fac vinovați că nu au încercat să prevină sau să împiedice pe alți săvârșesc o abatere disciplinară gravă de la Regulamentul Intern sau normele de protecție a muncii, deși au avut această posibilitate, ori s-au coalizat cu acele persoane, sunt pasibile de aplicarea unor sancțiuni corespunzătoare faptelor.

8.3.3. Recuperarea prejudiciului material adus angajatorului

8.3.3.1. Recuperarea prejudiciilor materiale aduse companiei din vina angajatului se va realiza prin orice metodă legală aplicabilă, inclusiv prin recuperarea sumelor aferente prejudiciilor prin instanță sau alte proceduri legale, conform reglementărilor interne și legislației în vigoare.

8.3.3.2. Constituie abatere disciplinară extrem de gravă vânzarea, facilitarea vânzării, livrarea sau permiterea comercializării produselor a căror vânzare este interzisă persoanelor sub 18 ani către minori, precum și neîndeplinirea obligației de verificare a vârstei cumpărătorului prin solicitarea unui document de identitate, atunci când există cea mai mică îndoială cu privire la vârsta acestuia.

8.3.3.3. Având în vedere natura activității Societății și regimul legal strict aplicabil, o lipsă de diligență din partea angajatului care va avea efect comercializarea produselor inteze minorilor, unei persoane sub 18 ani, este de natură să atragă răspunderea contravențională a Angajatorului, precum și măsuri complementare/ accesorii precum: suspendarea activității, retragerea autorizației sau alte asemenea. Săvârșirea unei astfel de fapte atrage sancțiunea desfacerii a contractului individual de muncă, iar cu privire la prejudiciul cauzat (sancțiunea contravențională, suspendarea activității, beneficii nerealizate, ș.a.m.d) vor cădea în sarcina Angajatului care le-a cauzat și va fi obligat să le achite.

8.3.3.4. Salariatul este obligat la repararea integrală a prejudiciului produs Societății, în condițiile art. 254 și următoarele din Codul muncii. Aplicarea răspunderii patrimoniale nu înlătură și nu limitează aplicarea sancțiunii disciplinare, inclusiv a sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă.

8.3.4. Sancțiuni disciplinare

Conform art. 248 Codul muncii, sancțiunile disciplinare aplicabile sunt:

- avertisment scris;
- retrogradarea din funcție pe o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
- reducerea salariului de bază pe o durată de 1–3 luni cu 5–10%;
- reducerea salariului de bază și/sau a indemnizației de conducere pe aceeași perioadă;
- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

8.3.4.1. Sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate în cazul în care se reține răspunderea disciplinară a salariatului sunt:

- a) avertisment I – se ridică după 3 luni
- b) avertisment II – se ridică după 6 luni
- c) reducerea salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 5%
- d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 lună cu 10%
- e) reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 5%
- f) reducerea salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 10%
- g) reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10%
- h) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

8.3.4.2. Radierea sancțiunilor disciplinare intervine în condițiile legii cu excepția radierii sancțiunii avertisment care se realizează în condițiile prezentului Regulament Intern și, după caz, CIM;

8.3.4.3. Reținerea răspunderii disciplinare în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament Intern nu înlătură și nu limitează intervenția oricărei alte forme de răspundere juridică a celor vinovați.

9. CRITERIILE ȘI PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR

9.1. Cadru general

9.1.1. Performanța reprezintă capacitatea angajaților de a atinge standardele stabilite de organizație prin realizarea obiectivelor și prin manifestarea comportamentelor așteptate de aceasta.

9.1.2. Evaluarea performanței în cadrul Societății se realizează conform următoarelor principii:

- a) evaluarea performanței angajaților reprezintă un atribut exclusiv al Angajatorului, bazat în principal pe dreptul (i) de a stabili propriul sistem de evaluare (respectiv obiective, competențe și criterii de evaluare a îndeplinirii acestora), (ii) de a monitoriza și (iii) de a evalua gradul de îndeplinire a obiectivelor și de manifestare a competențelor;
- b) evaluarea performanței trebuie să asigure un tratament egal tuturor angajaților;
- c) evaluarea performanței trebuie să fie bazată pe respectarea procedurilor de evaluare și se realizează cu

evaluatori interni sau externi prin utilizarea instrumentelor de evaluare specifice.

9.2. Criterii de evaluare

9.2.1. În cadrul Societății, evaluarea performanței salariaților se face pe baza următoarelor criterii:

a) gradul de îndeplinire a obiectivelor/ a obiectivelor operaționale stabilite periodic de către superiorul ierarhic împreună cu salariatul;

9.2.2. Modalitatea de aplicare a criteriilor de evaluare a performanței în cadrul Societății precizate în cuprinsul prezentului capitol, punctarea, calcul rezultatului final și alocarea calificativului se stabilesc prin Procedura privind evaluarea performanței, parte din sistemul de reglementări interne al Societății.

9.3. Frecvența evaluării

9.3.1. Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a gradului de manifestare a Competențelor are loc, de regulă, anual, la începutul anului următor celui pentru care se face evaluarea. În funcție de necesități, evaluarea obiectivelor individuale poate avea loc și pe parcursul anului.

9.4. Etapele procesului de evaluare

9.4.1. Etapele procesului de evaluare performanței sunt:

- a) Stabilirea obiectivelor și clarificarea comportamentelor așteptate în manifestarea Competențelor;
- b) Revizuirea intermediară a obiectivelor, după caz;
- c) Evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, după caz, și de manifestare a Competențelor;
- d) Stabilirea rezultatelor, urmată de posibilitatea de contestare a rezultatelor evaluării.

9.4.2. Pe întreg parcursul derulării procesului de evaluare a performanței, evaluatorii interni monitorizează permanent stadiul de realizare a obiectivelor și comportamentele manifestate de angajați, oferind feedback și propun măsuri pentru îmbunătățirea performanței, dacă e cazul.

9.5. Rezultatele procesului de evaluare

9.5.1. Rezultatelor obținute în urma procesului de evaluare li se vor asocia calificative care vor reflecta gradul de îndeplinire a obiectivelor și de manifestare a competențelor, stabilite de angajator în raport cu performanța manifestată de salariat.

9.5.2. În cazul în care calificativele obținute vor fi sub așteptările angajatorului se vor declanșa procedurile interne aplicabile în atare situații, inclusiv procedura privind constatarea corespunderii/ necorespunderii profesionale a salariatului pe postul respectiv.

10. FORMAREA PROFESIONALĂ A ANGAJAȚILOR

10.1. Formarea profesională a angajaților se realizează în conformitate cu prevederile CIM, ale Reglementărilor interne specifice, utilizând, în principal, tipurile de cursuri disponibile în cadrul Platformei de formare profesională disponibilă la nivelul Societății.

10.2. Modalitățile concrete de realizare a formării profesionale sunt stabilite între angajat și superiorul acestuia, pe baza nevoilor de instruire/dezvoltare ale persoanei.

11. SOLUȚIONAREA PETIȚIILOR ȘI RECLAMAȚIILOR

11.1. Dreptul salariaților la petiție

11.1.1. Salariații au dreptul de a formula în nume propriu solicitări, petiții și sesizări privind drepturile și obligațiile generate de raporturile de muncă, pe care să le adreseze în scris Angajatorului.

11.1.2. Nu sunt considerate petiții sau sesizări, în sensul prezentului Regulament intern solicitările transmise prin corespondența anonimă sau cele care nu sunt transmise în nume propriu, prin date complete de identificare a ale salariaților Societății sau folosind date de identificare incomplete sau eronate.

11.1.3. Nu sunt considerate petiții, în sensul prezentului Regulament intern solicitările a căror soluționare revine comisiilor de specialitate (ex. comisii de disciplină, comisii de paritare, de dialog social, activități de arhivă etc.) a căror activitate face obiectul unor reglementări legale și convenționale speciale.

11.2. Obligațiile Angajatorului de a răspunde la petițiile salariaților

- 11.2.1.** Angajatorul are obligația de a răspunde în scris la petițiile formulate în conformitate cu art. 10.1 al prezentului Regulament Intern în termen de 30 de zile de la primirea solicitării în măsura în care sunt formulate în condițiile menționate mai sus.
- 11.2.2.** Prevederile din prezentul Regulament se completează cu dispozițiile de detaliu cuprinse în Sistemul de reglementări interne (normele generale privind managementul reclamațiilor și/sau al normele specifice aplicabile domeniile de activitate reglementate).

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Aducerea la cunoștință a Regulamentului Intern

- 12.1.1.** Angajații vor începe desfășurarea efectivă a activității numai după efectuarea instruirii în domeniul sănătății și securității în muncă, după ce le-au fost aduse la cunoștință prevederile CIM și ale Regulamentului Intern.
- 12.1.2.** Prezentul Regulament Intern se va aduce la cunoștința tuturor angajaților, precum și a tuturor terților care prestează o activitate în favoarea Societății sau în spațiile de lucru ale Societății, indiferent dacă acestea se află la sediul central sau punctele de lucru din teritoriu. Informarea fiecărui angajat privind prezentul Regulament Intern se face prin înmânarea unui exemplar fiecărui angajat.
- 12.1.3.** Angajații vor semna o declarație prin care se confirmă ca au luat cunoștință de prevederile Regulamentului intern.
- 12.1.4.** Declarația va fi semnată și de către orice alt terț care, în baza contractelor încheiate de Societate cu angajații sau împuterniciții acestora, sau, după caz, chiar cu persoana în cauză, prestează munca în favoarea Societății, asumându-și astfel întreaga răspundere în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului.

12.2. Modificarea Regulamentului Intern

- 12.2.1.** Prezentul Regulament Intern va putea fi modificat, potrivit procedurii prevăzute la întocmirea lui, ori de câte ori necesitățile de organizare și disciplina muncii o impun.

În vigoare la data de 16.Febuarie.2026